

M3 - S10 - Invalidez e ineficacia del acto adm

DERECHO ADMINISTRATIVO 1

Profesor Dante Ramón Guerrero Barreto

MÓDULO 3

FORMAS JURÍDICAS DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Sesión 10

1 Los elementos de validez del acto administrativo

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

- 1. Competencia.-** Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
- 2. Objeto o contenido.-** Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
- 3. Finalidad Pública.-** Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
- 4. Motivación.-** El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al

contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

(Texto según el artículo 3 de la Ley N° 27444)

Artículo 8.- Validez del acto administrativo

Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico.

(Texto según el artículo 8 de la Ley N° 27444)

Artículo 9.- Presunción de validez

Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.

(Texto según el artículo 9 de la Ley N° 27444)

Sobre la presunción de validez del acto administrativo

Mediante esta presunción de validez, de legalidad, de regularidad o simplemente de corrección, la legislación asume a priori que la autoridad obra conforme al derecho, salvo prueba en contrario que debe ser contrastada, procesada y confirmada en vía regular (procedimientos de impugnación).

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 256

Consecuencias de la presunción de validez del acto administrativo

La existencia de la presunción produce los siguientes efectos en el procedimiento administrativo:

1. La necesidad de alegar la ilegalidad, aun cuando se trate de vicios de nulidad evidentes, tanto para la Administración como para la autoridad. La principal consecuencia de esta presunción es que significa una regulación indirecta de la carga de la prueba, fijando su inversión.
2. Carácter público del acto administrativo. El documento público donde se haya instrumentado el acto merece fe plena acerca de su realización regular.
3. El carácter innecesario de que alguna autoridad declare o confirme la legalidad, para que produzca sus efectos. La legalidad no necesita confirmación, pues tiene a su favor la presunción legal.
4. Otorga una situación jurídica provisional de igual exigibilidad a todo acto administrativo con relación a su regularidad, sean regulares, viciados o afectados por algún vicio intrascendente.
5. Sustenta la obligación de acatarlo por parte del administrado y de la Administración. La presunción da sustento a la ejecutoriedad administrativa.
6. La no suspensión de la ejecución por la sola interposición del recurso administrativo o en sede judicial. Incluso delimita la posibilidad que la autoridad lo suspenda de oficio constringiéndola solo a los casos graves.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 256

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

(Texto según el artículo 10 de la Ley N° 27444)

Nulidad de actos sucesivos

La nulidad de un acto que integra el procedimiento administrativo determina la nulidad de los actos sucesivos y, por lo tanto, implica retrotraer las actuaciones administrativas al momento del trámite en que se cometió la infracción. Esta regla está condicionada a que los actos procedimentales se encuentren vinculados unos a otros causalmente entre ellos. De ser actos independientes la declaración de invalidez no es transmitida desde el acto viciado a los sucesivos.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 268

Nulidad parcial

Esta figura permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo. No será posible aplicar esta técnica de conservación cuando la parte que se pretenda conservar sea consecuencia de la anterior.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 269

Conservación del acto administrativo

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento,

considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

(Texto según el artículo 14 de la Ley N° 27444)

Diferencias entre nulidad y conservación

A diferencia de la institución de la nulidad, i) La conservación sirve para perfeccionar la validez de un acto nacido imperfecto, mientras la nulidad priva de validez al acto administrativo imperfecto; ii) La nulidad se encuentra reservada para aquellos supuestos de vicios trascendentes; mientras que la conservación se funda contrariamente en la no trascendencia del vicio incurrido; y, iii) La nulidad valora la pureza de los elementos de la generación del acto administrativo, mientras que la conservación privilegia el factor eficacia de la actuación administrativa.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 272

Presupuestos para la conservación

- El acto administrado debe estar afectado de un vicio no trascendente. La primera característica es que se trate de un vicio menor, accesorio o no trascendente, y no un vicio trascendente, que es objeto de la nulidad administrativa. Pero la LPAG no ha querido dejar al arbitrio de la Administración decidir cuándo está frente a un vicio no trascendente, por lo que ha incluido una relación taxativa de causales para el efecto: i) El contenido impreciso o incongruente; ii) La motivación insuficiente o parcial; iii) Las infracciones a las formalidades no esenciales del procedimiento (los que no signifiquen afectación al debido procedimiento o cambiado el sentido de la decisión final); iv) La omisión de documentos no esenciales; v) Cuando se pondere expost que el sentido de la decisión adoptada seguirá siendo el mismo.

- La competencia para enmendar o conservar compete a la misma autoridad.- A diferencia de la nulidad cuya competencia corresponde a la autoridad superior, la facultad de enmendar o conservar ha sido atribuido al mismo funcionario, para que pueda preservar la vigencia de sus resoluciones, subsanando sus defectos.
- Es necesario un segundo acto de enmienda. - La concreción de la conservación se produce cuando la autoridad emisora, identifica el vicio incurrido, y emite un segundo acto administrativo reconociendo el yerro y corrigiéndolo. Como se puede apreciar en todos los casos, el sentido de la decisión se preservará, siendo cambiado solamente aspectos de motivación, precisión de contenido; pero sí, por principio elemental de Derecho, el acto de enmienda debe seguir las mismas formas de notificación y publicación.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 272

2 Los elementos de eficacia del acto administrativo

Diferencia entre validez y eficacia del acto administrativo

se entiende por eficacia de un acto administrativo su capacidad para producir efectos jurídicos, a diferencia de la validez, que como ya dijimos es más bien la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico.

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 355

Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo

16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.

(Texto según el artículo 16 de la Ley N° 27444)

Eficacia anticipada

¿Puede un acto administrativo ser eficaz antes de ser notificado?

Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo

17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.

17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.

(Texto según el artículo 17 de la Ley N° 27444)

Eficacia anticipada de actos rectificatorios

también efectos retroactivos los llamados actos rectificatorios, es decir, aquellos que pretenden corregir errores materiales o aritméticos que existen en un acto determinado de fecha anterior. Dicha rectificación puede darse en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial del contenido del acto ni el sentido de la decisión

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 357

Eficacia diferida

- Condición suspensiva
 - Suspensión provisional (por ejemplo, por impugnación)
 - Resoluciones emitidas en procedimientos sancionadores, que sólo son efectivas en tanto queden firmes.
-

No existiría condición suspensiva en el acto administrativo

existe una interesante controversia en la doctrina respecto a la pertinencia de la condición suspensiva en el acto administrativo, puesto que los ejemplos que se emplean para demostrar su existencia tienen como requisito la generación de un hecho futuro e incierto que condiciona la generación de sus efectos de manera general, lo cual en realidad constituye un reglamento. Es por ello que se señala que no existe la posibilidad de la generación de una condición suspensiva en el caso de un acto administrativo.

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 357

Suspensión provisional por impugnación administrativa

(...) la suspensión provisional del acto administrativo, que según la ley genera la pérdida de efectividad y ejecutoriedad, cuando en realidad implica que dichas condiciones se encuentran pendientes mientras dure la suspensión. Un ejemplo de esta suspensión provisional es la generada ante la presentación de un recurso administrativo, cuando se cumple con los requisitos establecidos en la Ley No 27444, dado que, en principio, la impugnación administrativa no suspende los efectos del acto.

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 357

Contacto:

Prof. Dante Ramón Guerrero Barreto

email: dguerrerob@cientifica.edu.pe

¡Gracias por su atención!